

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001166-30.2021.4.02.5116/RJ

AGRAVANTE: LIVIA FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por LIVIA FERREIRA DA SILVA (evento 162) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 155) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 141) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, de implantação do adicional de insalubridade em grau máximo (20%) e o pagamento dos atrasados devidos.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 146), no qual alega *“que o perito é categórico ao afirmar que as condições são as mesmas, desde o seu ingresso no HSE em especial na Clínica Médica onde sempre laborou nas mesmas condições, conforme as fichas financeiras, desta forma requer a sentença de procedência com base no laudo pericial que atesta a realidade específica do Requerente”*.

Outrossim, indicou como paradigma, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, o Processo nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, reiterando os argumentos apresentados no Incidente, no evento 146.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 141) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, na forma da ementa adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (HFSE). NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO DA PARTE AUTORA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO UMA VEZ QUE ESTA NÃO TRABALHA, DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE, COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS QUE DEMANDEM ISOLAMENTO OBRIGATÓRIO, NOS TERMOS DOS CONCEITOS TRAZIDOS PELAS NORMATIVAS CITADAS E EM CONFORMIDADE COM A NR 15 - ANEXO 14. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.

A ementa do acórdão paradigma nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, assim dispõe:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO - PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS REFERENTES AO PERÍODO NÃO PRESCRITO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE ANTERIOR - CONDIÇÕES DE TRABALHO DA AUTORA ERAM AS MESMAS CONSTATADAS NA PERÍCIA JUDICIAL, PELO MENOS DESDE 04/2006 - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA”.

Depreende-se do acórdão recorrido que a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu *“que não merece prosperar o pleito da parte autora de adicional de insalubridade em grau máximo uma vez que esta não trabalha, de forma habitual e permanente, com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas que **demandem isolamento obrigatório**, nos termos dos conceitos trazidos pelas normativas citadas e em conformidade com a NR 15 - anexo 14”*.

Por outro lado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão paradigma, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado ao Processo, inferiu que a respectiva Demandante – servidora do HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES, lotada na ENFERMARIA DA CLÍNICA MÉDICA, esteve exposta a agentes nocivos (insalubres) à sua saúde, pelo contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, a ensejar o recebimento do adicional pleiteado, em grau máximo.

Portanto, deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora exerceu suas atividades em contato habitual e permanente com pacientes em setor de isolamento por doenças infectocontagiosas que permitisse o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Confira-se o Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processamento do Agravo do evento 160, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.